RENTA – LEY SOBRE IMPUESTO A LA – ART.14 LETRA B) N°2, ART. 34 N° 1– (ORD. N° 39, DE 09.01.2025)

Conformación de comunidad agrícola para tributar en régimen de renta presunta.

De acuerdo con su presentación, y a propósito del párrafo cuarto del N° 1 del artículo 34 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR), consulta si se incumple el requisito de estar conformada la comunidad sólo por comuneros personas naturales en caso que alguno o todos sus comuneros personas naturales pasen a ser empresarios individuales.

Al respecto, en primer lugar, se informa que la empresa individual no constituye una persona distinta de su titular, de suerte que la empresa individual y la persona natural son la misma persona que, además, comparten rol único tributario[1].

Precisado lo anterior, se tiene presente que, conforme al párrafo cuarto del N° 1 del artículo 34 de la LIR, basta que los comuneros sean personas naturales, condición o calidad que no se pierde por el hecho que éstos inicien actividades como empresarios individuales, incorporando a su giro como activo o como parte de su capital propio tributario la participación[2] que como comuneros les corresponde en la comunidad agrícola.

Sin perjuicio de lo anterior, por aplicación del N° 2 de la letra B) del artículo 14 de la LIR, las rentas que genere la comunidad acogida al régimen de renta presunta igualmente deberán completar su tributación con los impuestos de primera categoría e impuestos finales en el mismo ejercicio al que correspondan, independientemente que la participación en la comunidad acogida al régimen de renta presunta esté asignada a un empresario individual o no.

CAROLINA SARAVIA MORALES
DIRECTORA (S)

Oficio N° 39, del 09.01.2025
Subdirección Normativa
Depto. de Impuestos Directos

[1] Oficios N° 2572 de 2021 y N° 2231 de 2022.
[2] Lo que se incorporaría a la empresa individual sería el porcentaje de participación que la persona natural tiene en la comunidad.